

Negociação Criativa

A negociação criativa é a arte de conduzir conversas e processos de decisão que vão além da troca de propostas e concessões. É uma abordagem que integra pensamento criativo estruturado com habilidades estratégicas de mediação, combinando os princípios do **Creative Problem Solving (CPS)**, desenvolvidos por Alex Osborn e Sidney Parnes, com o conceito do Terceiro Lado de William Ury.

O Desafio de Negociar em Cenários Complexos Em ambientes como o setor público ou organizações com múltiplos interesses internos, a negociação raramente é uma troca simples. Existem limitações objetivas (recursos, tempo, espaço), mas também tensões políticas, culturais e relacionais. A negociação criativa busca romper a lógica binária do "ganha-perde" ou do "meio-termo insatisfatório", explorando novas possibilidades por meio de métodos estruturados de pensamento criativo.

A Base Criativa: Divergência e Convergência

Segundo Osborn e Parnes, a criatividade aplicada à solução de problemas se sustenta na alternância intencional entre dois modos de pensamento:

Pensamento Divergente

Momento de abrir o leque de possibilidades, explorando múltiplas perspectivas, hipóteses e ideias, sem julgamento precoce. Na negociação, é o espaço para:

- Ouvir todas as partes sem interrupção.
- Levantar o máximo possível de alternativas.
- Reformular o problema com perguntas do tipo "Como poderíamos...?" (*How Might We...?*).
- Criar questões que unam posições inicialmente antagônicas: "Como consigo ser firme em minhas necessidades e flexível sobre como atendê-las?"

Pensamento Convergente

Momento de fechar o leque, avaliando, selecionando e refinando as opções mais promissoras. Na negociação, é a etapa de:

- Avaliar a viabilidade e impacto de cada opção.
- Aplicar critérios objetivos e alinhados aos interesses comuns.
- Consolidar acordos claros e acionáveis.

O Terceiro Lado: Uma Perspectiva de Mediação Estratégica

Separar conscientemente esses dois momentos evita a crítica prematura, que costuma sufocar ideias inovadoras antes que amadureçam, e também previne decisões precipitadas sem exploração adequada do terreno.

No livro *Sim, é Possível*, William Ury introduz o conceito do Terceiro Lado como a postura de um observador/facilitador que:

- Não toma partido de um dos lados.
- Mantém o foco no quadro maior e no objetivo comum.
- Atua como guardião do processo, assegurando que todos sejam ouvidos e que o diálogo se mantenha construtivo.

Quando aplicado à negociação criativa, o Terceiro Lado ajuda a:

- Criar um ambiente seguro para a divergência (ninguém teme expor ideias).
- Garantir que a convergência não seja uma imposição, mas sim uma escolha conjunta.
- Manter o vínculo entre as partes, mesmo em situações de desacordo profundo.

Negociação Criativa e o Canvas de Negociação Criativa

O Canvas de Negociação Criativa é uma ferramenta que traduz, em formato visual, a lógica do Creative Problem Solving (CPS) aplicada à negociação, somada à perspectiva do Terceiro Lado de William Ury. Ele organiza o processo em campos que guiam o negociador a equilibrar divergência e convergência e a atuar com imparcialidade estratégica, garantindo acordos sustentáveis.

Visão Integrativa

O Canvas propõe uma visão integrativa e colaborativa, na qual os negociadores mapeiam de forma clara e estruturada os interesses, alternativas, benefícios, riscos e oportunidades de criação de valor mútuo.

Mapa Estratégico

Funciona como um mapa estratégico da negociação: permite enxergar o processo como um todo, evitando que o negociador se perca em trocas superficiais de concessões.

Laboratório de Negociação

Ao organizar visualmente todos os elementos críticos, ele amplia a capacidade criativa, reforça a empatia estratégica e reduz as chances de acordos frágeis ou injustos.

Essa visão integrada é o que possibilita:



Ir além das posições

Explorar os interesses reais por trás do que cada parte pede (abordagem baseada em interesses).



Evitar a barganha superficial

Substituir a lógica distributiva "ganha-perde" por acordos sustentáveis, com foco em relações de longo prazo.



Criar valor conjunto

Identificar interesses compartilhados e gerar possibilidades de expansão do valor (negociação integrativa).



Antecipar riscos e alternativas

Definir limites claros (melhor alternativa, mínimo aceitável e pior cenário) e se preparar para lidar com a BATNA.



📌 Na prática: ao preencher o Canvas, você é levado a refletir sobre dimensões muitas vezes negligenciadas — como os impactos institucionais de uma decisão, os interesses ocultos da outra parte ou mesmo os benefícios pessoais que podem estar em jogo. Esse exercício fortalece a preparação e transforma você em um negociador mais estratégico, colaborativo e criativo.

Canvas por etapas: Partes envolvidas

1

Partes envolvidas

O que significa: Identificar claramente quem está participando da negociação e quais unidades ou instituições representam.

Relação com Osborn & Parnes: No CPS, a primeira etapa é clarificar o problema, mapeando todos os elementos envolvidos. Aqui, isso significa listar não só os participantes diretos, mas também os atores indiretos (quem influencia sem estar na mesa).

Relação com William Ury: O "Terceiro Lado" convida você a olhar de fora: quem precisa estar representado para que o acordo seja legítimo? Muitas vezes, ignorar uma parte interessada cria impasses posteriores.

👉 Perguntas-chave:

- Quem são os decisores formais?
- Quem influencia nos bastidores?
- Existe algum ator ausente que pode validar ou vetar depois?

2

Por que estou negociando?

O que significa: É o momento de distinguir posição de interesse. Não basta dizer "quero orçamento" ou "quero vagas". É preciso explicitar qual necessidade real ou problema institucional está por trás da negociação.

Relação com Osborn & Parnes: Aqui estamos na clarificação do desafio criativo. Em vez de fixar-se no "o que eu quero", formule perguntas abertas do tipo: "Como poderíamos atender à necessidade da minha unidade dentro das restrições existentes?"

Relação com William Ury: O Terceiro Lado ajuda a manter a neutralidade: você não defende apenas o seu lado, mas procura enxergar como sua demanda se insere no quadro maior do sistema.

👉 Perguntas-chave:

- Qual problema da minha unidade eu estou tentando resolver?
- Quais interesses institucionais justificam minha presença na mesa?
- O que aconteceria se eu não negociasse?

3

Por que a outra parte está negociando?

O que significa: Toda negociação só existe porque o outro lado também tem algo em jogo. Este campo é um exercício de empatia estratégica: tentar compreender a motivação real da outra parte.

Relação com Osborn & Parnes: Ainda dentro da clarificação, esse campo amplia a lente: não basta saber o que você quer, é preciso levantar hipóteses sobre os interesses do outro lado. Isso cria condições para, mais adiante, gerar soluções criativas que atendam a ambos.

Relação com William Ury: O Terceiro Lado assegura que essa pergunta não seja contaminada por suposições ou julgamentos: o objetivo é compreender, não acusar. É olhar para a outra parte como alguém que também precisa ganhar legitimidade, recursos ou reconhecimento.

👉 Perguntas-chave:

- Qual necessidade ou pressão levou o outro lado à mesa?
- O que eles ganham se chegarmos a um acordo?
- Que riscos enfrentam se não houver acordo?

Conclusão da Fase de Clarificação

A Clarificação é como o alicerce do Canvas: sem esse mapeamento inicial, a negociação corre o risco de ser apenas uma barganha de posições. Inspirados por Osborn e Parnes, usamos perguntas abertas para iluminar o problema real; e, com Ury, adotamos a postura do Terceiro Lado, que olha para o sistema como um todo, garantindo que todas as vozes relevantes sejam consideradas.

Divergência – Abrindo o Leque Criativo

Este é o momento de Osborn e Parnes: liberar o pensamento divergente. Levantar sem filtro todos os benefícios possíveis e todas as alternativas disponíveis — tanto suas quanto da outra parte.

 Benefícios da minha unidade O que significa: listar todos os ganhos que a sua unidade pode obter se a negociação der certo. No CPS: é o exercício de ampliar possibilidades → "O que mais poderíamos considerar como benefício?". Na prática: • Ganhos tangíveis: orçamento, vagas, recursos humanos. • Ganhos intangíveis: legitimidade, apoio político, reconhecimento institucional. 👉 Exemplo: além do recurso imediato, sua unidade pode ganhar protagonismo estratégico dentro da organização.	 Meus benefícios O que significa: aqui olhamos para o negociador como pessoa. O que você, individualmente, ganha ao conduzir esse processo? No CPS: é reconhecer dimensões pessoais do problema criativo → sua reputação, aprendizado, fortalecimento da rede. 👉 Exemplo: um gestor pode ganhar maior credibilidade junto à chefia, mesmo que não consiga 100% dos recursos.	 Benefícios da outra parte O que significa: colocar-se no lugar do outro e imaginar os ganhos que ele pode obter. No CPS: é a reformulação do problema com foco empático → "Como poderíamos construir um resultado que também faça sentido para eles?". 👉 Exemplo: além de cumprir metas formais, a outra parte pode ganhar redução de riscos, apoio político ou visibilidade positiva dentro da instituição.
 Alternativas (BATNA) da minha unidade O que significa: levantar todas as alternativas que sua unidade teria caso não houvesse acordo. No CPS: aqui o divergente pede amplitude → pensar em diferentes cenários, mesmo improváveis. 👉 Exemplo: se não houver orçamento novo, pode-se firmar parcerias externas, redistribuir recursos internos ou adiar parte do projeto.	 Alternativas (BATNA) da outra parte O que significa: imaginar quais são as "cartas na manga" do outro lado se não negociar com você. No CPS: esse exercício amplia a visão sistêmica → "Quais opções a outra parte pode acionar fora desta mesa?". 👉 Exemplo: se não aprovar sua proposta, a outra parte pode direcionar recursos para outro projeto prioritário e justificar politicamente que atendeu metas institucionais.	

🎨 Técnicas de Divergência (Osborn & Parnes)

- Brainstorming clássico: quantidade antes da qualidade, sem censura inicial.
- SCAMPER: substituir, combinar, adaptar, modificar, propor novos usos, eliminar, reverter.
- Perguntas "Como poderíamos...?" (How Might We...?): para reformular problemas de forma criativa.

Conclusão da Divergência

Esta fase do Canvas é o campo fértil da criatividade. O negociador não deve avaliar ainda se algo é viável ou não — apenas abrir o leque, gerar alternativas e mapear potenciais ganhos.

🔑 Combinando Osborn & Parnes (divergência criativa) e William Ury (visão do Terceiro Lado), o papel do negociador aqui é coletar, ampliar e valorizar todas as possibilidades, antes de selecionar e filtrar na etapa de Convergência.

Convergência – Seleção Estratégica

Aqui o pensamento muda: é hora de filtrar e selecionar. O negociador avalia a viabilidade das ideias, define critérios objetivos e constrói limites claros para a decisão. É o campo onde se trabalha com realismo estratégico: até onde posso ir sem comprometer minha unidade? Qual é o pior cenário a evitar?

Impactos/Consequências da minha unidade	Impactos/Consequências da outra parte
O que significa: identificar os efeitos concretos da negociação — tanto positivos (ganhos se o acordo acontecer) quanto negativos (riscos se fracassar). No CPS (Parnes): é a etapa de avaliar ideias, projetando impactos reais antes de decidir. 👉 Exemplo: se sua unidade obtiver parte do orçamento, pode avançar parcialmente nos projetos. Se não houver acordo, pode perder legitimidade ou atrasar entregas críticas.	O que significa: avaliar como o acordo (ou a ausência dele) afeta o outro lado. No CPS: ainda é avaliação convergente → antecipar reações e resistências. No Terceiro Lado (Ury): reforça o olhar sistêmico: não se trata apenas de "meu ganho", mas da sustentabilidade da relação. 👉 Exemplo: a área de Orçamento pode ganhar reconhecimento ao apoiar seu projeto, mas pode sofrer desgaste se comprometer recursos além do limite.

Melhor alternativa

O que significa: é o seu cenário ótimo, seu alvo máximo realista.

No CPS: corresponde à seleção da opção mais promissora, baseada em critérios claros.

👉 **Exemplo:** obter 100% do recurso solicitado com liberdade de alocação.

Mínimo aceitável

O que significa: o limite inferior — abaixo dele, não vale a pena o acordo.

No CPS: critério de eliminação → descartar ideias que não atendam ao essencial.

👉 **Exemplo:** garantir pelo menos 30% do recurso solicitado, desde que assegure continuidade mínima do projeto.

Pior alternativa

O que significa: o cenário a ser evitado a todo custo. Aceitá-lo compromete não apenas a negociação, mas a credibilidade da unidade.

No CPS: é o descarte consciente → reconhecer opções inviáveis.

👉 **Exemplo:** sair sem nenhum recurso e ainda perder prioridade estratégica para projetos menos alinhados.

🧭 Critérios de Convergência

- Impacto institucional: o acordo fortalece a missão do órgão?
- Viabilidade política: a decisão será bem recebida pelas instâncias superiores?
- Justiça percebida: as partes sentirão que o acordo é legítimo?

🎓 Papel do Terceiro Lado

Aqui, o negociador precisa garantir que a convergência não vire imposição. O Terceiro Lado ajuda a:

- Evitar viés de auto-interesse.
- Manter o processo transparente e imparcial.
- Lembrar que o acordo precisa ser sustentável para todos.

🔑 Conclusão da Convergência

Se a Divergência é o momento da abundância criativa, a Convergência é o da seleção estratégica. É quando o negociador organiza as possibilidades, estabelece limites claros e identifica o caminho mais seguro — equilibrando ambição e realismo.

Integração e Co-Criação

Este é o coração criativo do Canvas: transformar divergências em soluções colaborativas. Aqui se busca expandir o bolo, encontrando interesses comuns e elaborando propostas conjuntas que gerem valor além da soma das posições.



Possibilidades de expansão do valor

O que significa: buscar formas de "aumentar o bolo" em vez de apenas dividi-lo. São as ideias que ampliam os ganhos possíveis para todos os lados.

No CPS (Osborn & Parnes): após a convergência inicial, ainda é possível recombina

No Terceiro Lado (Ury): ampliar valor significa também preservar o relacionamento, reduzindo tensões.

👉 **Exemplo:** em vez de negociar apenas verba fixa, incluir parcerias externas, troca de expertise ou compartilhamento de recursos.



Interesses compartilhados

O que significa: identificar os pontos de convergência entre os lados, ou seja, aquilo que ambos desejam.

No CPS: é a fase de refinar objetivos comuns → as ideias escolhidas devem reforçar metas que unem, não apenas as que distinguem.

No Terceiro Lado: reforçar os interesses comuns mantém a negociação colaborativa, evitando recaídas na lógica de confronto.

👉 **Exemplo:** tanto sua unidade quanto a de orçamento podem desejar fortalecer a imagem institucional e otimizar recursos, mesmo que com motivações distintas.



Propostas colaborativas

O que significa: transformar os insights em acordos práticos. Aqui se consolidam as soluções cocriadas.

No CPS: é a fase de implementar o melhor das ideias, escolhendo soluções robustas e ajustando detalhes.

No Terceiro Lado: o facilitador garante que a construção seja vista como uma escolha conjunta, não como vitória de um lado sobre o outro.

👉 **Exemplo:** em vez de competir por 50 vagas de capacitação, criar um rodízio anual de prioridade e incluir capacitações conjuntas que beneficiem as duas áreas.

🎓 Papel do Terceiro Lado na Integração

- Protege o espaço da coautoria: evita que uma parte imponha soluções.
- Mantém o vínculo humano: assegura respeito, transparência e confiança.
- Dá legitimidade ao acordo: quando todos se sentem ouvidos, aumenta o compromisso de execução.

🔑 Conclusão da Integração

A etapa de Integração e Co-Criação é onde a negociação deixa de ser um jogo de soma zero e se torna um processo de inovação conjunta.

Osborn & Parnes → fornecem as ferramentas de pensamento criativo (divergir, convergir e depois integrar).

Ury (Terceiro Lado) → garante que o processo seja justo, colaborativo e sustentável.

👉 **Resultado:** acordos mais ricos, duradouros e com maior adesão, porque são fruto de cocriação estratégica.

Consolidação e Compromisso

Ao final do Canvas, o negociador tem um quadro integrado com:

- Motivações de cada parte,
- Benefícios e alternativas mapeados,
- Impactos e limites claramente definidos,
- Possibilidades de valor ampliado e propostas colaborativas.

Esse quadro se torna um roteiro de negociação: ajuda a conduzir conversas complexas, manter foco nos interesses e criar acordos sustentáveis — exatamente como preconizam Osborn, Parnes e Ury.

O que significa	No CPS (Osborn & Parnes)	No Terceiro Lado (Ury)
É o momento de dar forma final ao acordo. Todas as reflexões mapeadas no Canvas se convertem em um plano estruturado de ação, com clareza sobre responsabilidades, prazos e resultados.	Corresponde ao momento de "agir" – a fase final do processo criativo em que as melhores soluções, já selecionadas e combinadas, são implementadas.	Garante que a consolidação seja percebida como resultado justo e legítimo, fruto da coautoria. O compromisso não é imposto: é assumido por todas as partes.

O quadro integrado traz:

Motivações de cada parte Clareza sobre por que cada ator está à mesa.	Benefícios e alternativas mapeados Visão ampla dos ganhos e BATNAs disponíveis.
Impactos e limites claramente definidos Compreensão dos riscos, mínimos aceitáveis e cenários a evitar.	Possibilidades de valor ampliado e propostas colaborativas O espaço da cocriação, onde surgem soluções além da barganha.



Resultado prático

O Canvas finalizado se torna:

- Um roteiro de negociação: ajuda a guiar a conversa sem perder o foco nos interesses.
- Um mapa de decisões: mostra o que pode ser aceito, o que deve ser evitado e onde há espaço para inovar.
- Uma ferramenta de sustentabilidade: os acordos se tornam mais duradouros porque foram cocriados, avaliados com critério e assumidos coletivamente.



Conclusão

A etapa de Consolidação e Compromisso transforma o Canvas em um instrumento estratégico e operativo. De Osborn e Parnes, herdamos a disciplina de explorar amplamente (divergência), selecionar criteriosamente (convergência) e agir com clareza (implementação).

De Ury, trazemos o espírito do Terceiro Lado: acordos construídos com justiça, transparência e legitimidade.



Resultado: a negociação deixa de ser uma disputa por concessões e se torna um processo estruturado de criação conjunta de valor, com compromissos sólidos e relacionamentos preservados.

Em Síntese

A Negociação Criativa pelo Canvas é:

1

Divergência

Abrir espaço para múltiplas ideias e alternativas.

2

Convergência

Selecionar com clareza o que é viável e justo.

3

Terceiro Lado

Garantir imparcialidade e foco no objetivo comum.

Assim, o negociador não se limita à lógica da barganha. Ele se torna um criador de soluções e um mediador de relações, capaz de transformar impasses em oportunidades.

